

Polizeiethik

I.BA_ETHIK_MM.H2502

HSLU Informatik
11. November 2025

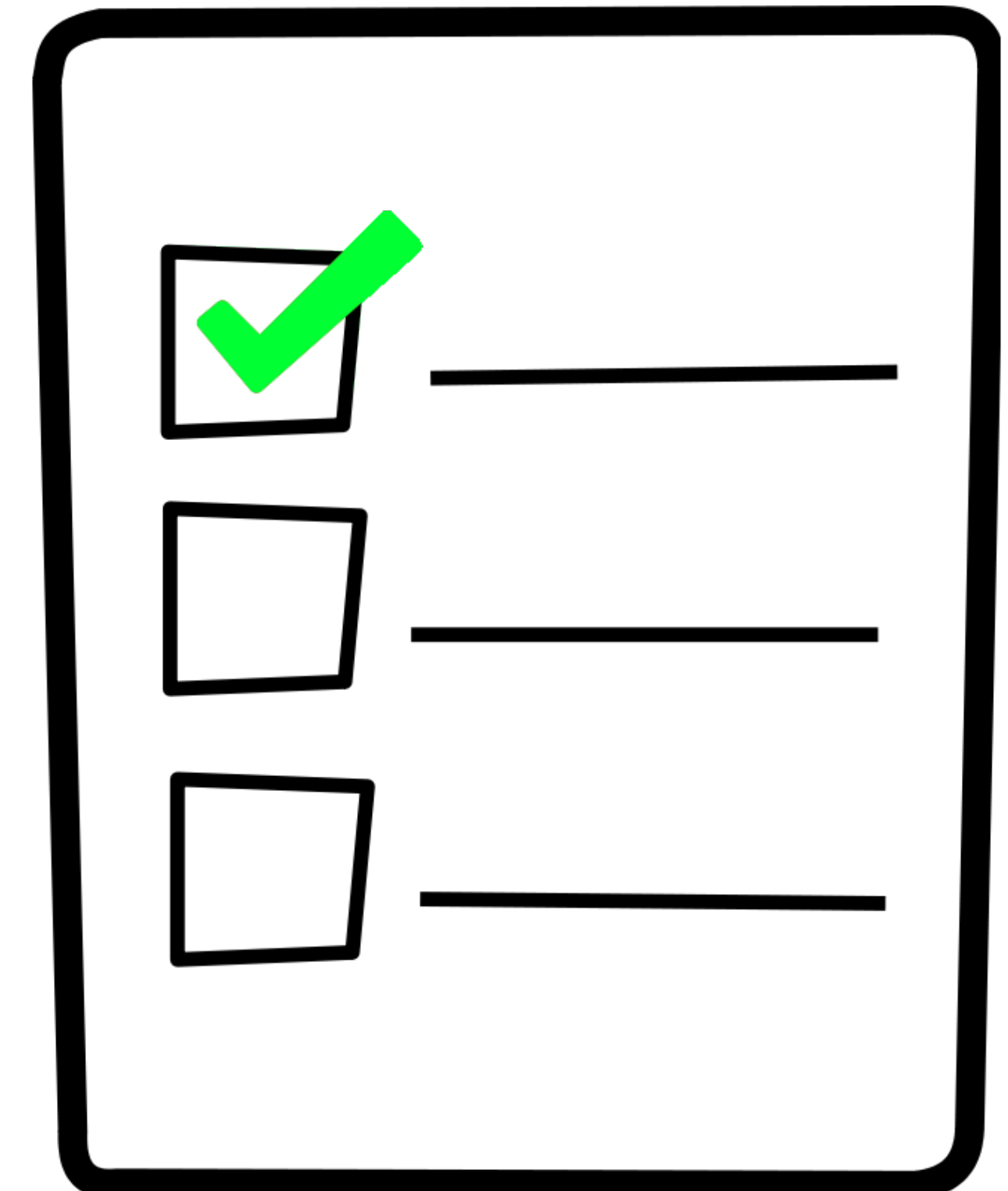
FH Zentralschweiz

Quelle: <https://www.polizei-schweiz.ch/goldach-sg-fahruntaefig-ohne-fuehrerschein-und-mit-betaeubungsmittel-im-auto-vor-polizei-gefluechtet/>



Agenda

- EUROPÄISCHER KODEX FÜR DIE POLIZEIETHIK
 - Zielsetzung der Polizei
 - Rechtsgrundlagen der Polizei
 - Polizei und Strafgerichtssystem
- DNA-Profiling
- Verdeckte Ermittlung



EUROPÄISCHER KODEX FÜR DIE POLIZEIETHIK

Zielsetzung der Polizei

Rechtsgrundlagen der Polizei

Polizei und Strafgerichtssystem

Quelle: <https://www.hanisauland.de/node/117505>



I. Zielsetzung der Polizei

1. Die hauptsächlichen Ziele der Polizei in einer demokratischen Gesellschaft, die durch den Grundsatz der Vorherrschaft des Rechts geregelt ist, sind:
 - sicherzustellen, dass die öffentliche Ruhe und die Achtung vor dem Gesetz und der Ordnung in der Gesellschaft aufrechterhalten werden;
 - die Grundfreiheiten und -rechte eines jeden, wie sie insbesondere in der europäischen Menschenrechtskonvention verankert sind, zu schützen und zu achten;
 - Kriminalitätsverhütung und -bekämpfung;
 - Aufspüren der Kriminalität;
 - Unterstützung der Bevölkerung und Erbringung von Dienstleistungen

II. Rechtsgrundlagen der Polizei

1. Die Polizei ist ein öffentliches Organ, das vom Gesetz eingerichtet werden muss.
2. Die Polizeieinsätze müssen immer mit dem innerstaatlichen Recht und den internationalen, vom Land gutgeheißenen Vorschriften übereinstimmen.
3. Die Polizeigesetzgebung muss den Bürgerinnen und Bürgern zugänglich und ausreichend klar und genau sein; gegebenenfalls muss sie durch klare und ebenfalls den Bürgerinnen und Bürgern zugängliche Reglemente ergänzt werden.
4. Das Polizeipersonal ist derselben Gesetzgebung wie die gewöhnlichen Bürgerinnen und Bürger unterworfen; Ausnahmen von diesem Grundsatz können nur mit der Sicherstellung einer guten Abwicklung der Polizeiarbeit in einer demokratischen Gesellschaft gerechtfertigt werden.

III. Polizei und Strafgerichtssystem

1. Zwischen den Rollen der Polizei und des Strafgerichtssystems, der Staatsanwaltschaft und des Strafvollzugs muss klar unterschieden werden; die Polizei darf **keinerlei Kontrollgewalt über diese Organe** haben.
2. Die Polizei darf - **außer in Notfällen** - **nicht die Rolle des Strafvollzugspersonals** einnehmen.

Wo sehen Sie Dilemmata in der polizeilichen Arbeit?

- «Achtung vor dem Gesetz aufrechterhalten» vs.
«derselben Gesetzgebung wie die gewöhnlichen Bürgerinnen und Bürger unterworfen»
- «Achtung vor dem Gesetz aufrechterhalten» vs.
«Grundfreiheiten und -rechte eines jeden [...] achten»
- «Aufspüren der Kriminalität» vs.
«Polizeigesetzgebung [...] Bürgern zugänglich und ausreichend klar»
- Weitere?

Polizei-Handlungen – Legitimierung & Verdacht

Utilitaristische Legitimierung

- Verhinderung von allgemeiner Gewalt durch vereinzelte, gezielte Gewaltanwendung (Gewaltmonopol)
 - Beispiel: Waffeneinsätze
- Schützen von allgemeinen Freiheiten durch vereinzelte, gezielte Freiheitseinschränkung (Freiheitsentzug)
 - Beispiel: Wegweisungen, Aussperrungen, Festnahmen
- Schützen von allgemeinen Rechten durch vereinzelte, gezielte Einschränkung von Rechten
 - Beispiel: Verdeckte Ermittlungen, Überwachungen (Observationen, Abhörungen)

Im Prinzip klar, im Einzelfall aber äusserst schwierig

- Nutzen-Schaden-Abwägung von Massnahmen (Verhältnismässigkeit, bedingt quantitative Beurteilung)
 - Beispiel: Persönlichkeitsschutz vs. Schutz der Öffentlichkeit
 - Wie viel Öffentlichkeit muss (potenziell) geschützt werden, um Persönlichkeitsrechte einzuschränken?
- Gesetz statt Einzelfallabwägungen
 - Beispiel: Ausschaffung vs. Härtefälle
- Legitimierung ist im Allgemeinen der (erhärtete) Verdacht (Richterliche Anordnung)
 - Beispiel: Überwachung von Extremisten

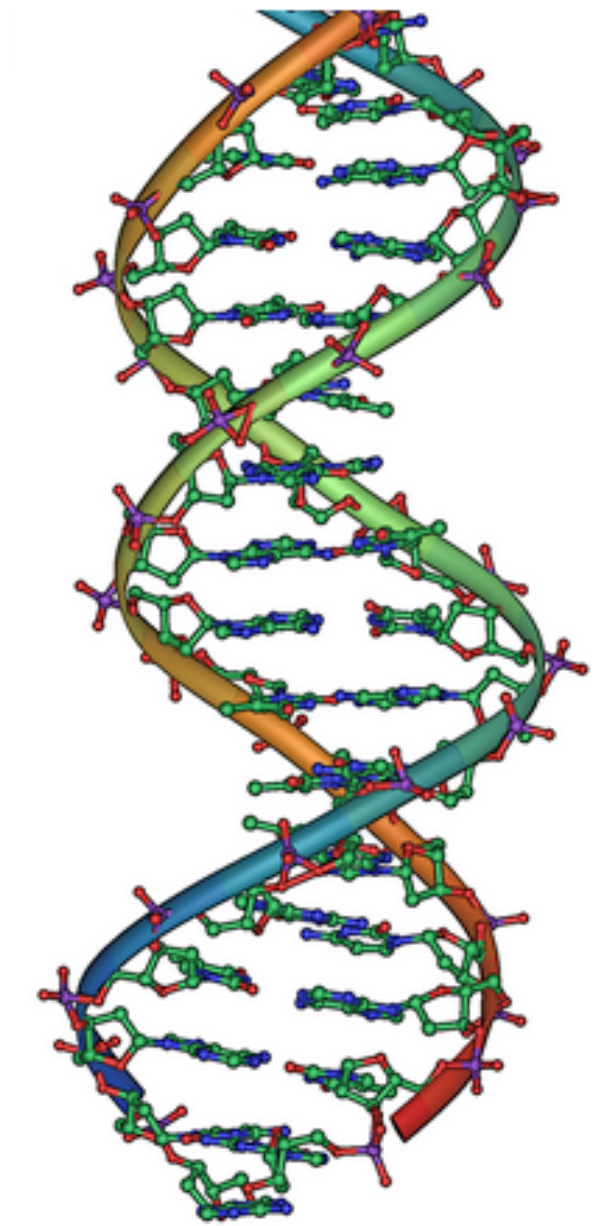
DNA-Profiling

Quelle: <https://pixfeeds.com/images/26/558085/1200-541289654-dna-fingerprinting-immigration.jpg>



Verwendung von DNA-Spuren in polizeilichen Ermittlungen

1. Bestätigung der Täterschaft
 - a. Erhebung von DNA-Spuren am Tatort
 - b. Erhebung von DNA bei der (verdächtigten) Täterschaft
 - c. Vergleich mit sehr hoher Aussagekraft
2. Suche nach «bekannter» Täterschaft
 - a. Erhebung von DNA-Spuren am Tatort
 - b. Abgleich mit gespeicherten DNA-Spuren in Datenbanken (welche kommen infrage?)
 - c. Bei Treffer hohe Aussagekraft
3. Suche nach «unbekannter» Täterschaft?
 - a. Erhebung von DNA-Spuren am Tatort
 - b. Erstellung eines Phantom-Profiles (Merkmale) der Täterschaft
 - c. Abgleich mit gespeicherten DNA-Spuren in Datenbanken, um Verwandtschaften aufzuspüren

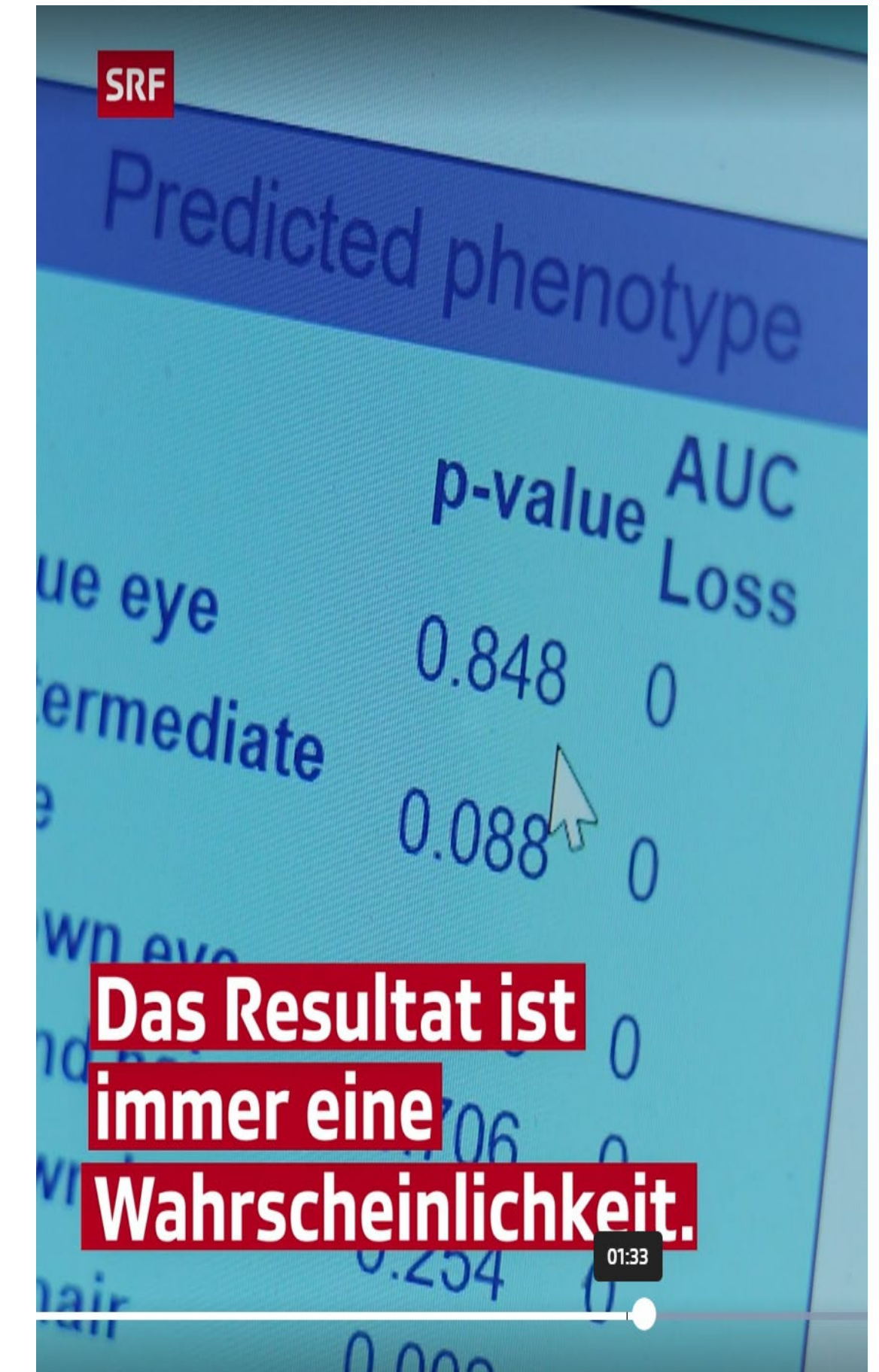


Fallbeispiel: Phantom von Heilbronn

- Zwischen 2001 und 2009 finden sich an 40 Tatorten in Deutschland DNA-Spuren ein und derselben weiblichen Person → Hits nur in polizeilichen Datenbanken (ungeklärte Fälle)
- Nach der mutmasslichen Serientäterin wird in einer weiträumigen, millionenschweren Ermittlung erfolglos gefahndet → Phantom von Heilbronn
- Stutzig werden die Ermittler als 2008 in einem bereits aufgeklärten Tötungsdelikt in Österreich die DNA-Spur der Serientäterin auftaucht
- Bei einem Leertest findet sich die Spur auf einem noch unbenutzten Wattestäbchen
- Die Spur führt schliesslich zu einer Mitarbeiterin eines Verpackungsbetriebs

Verwendung von DNA-Profilen

- Wegen «Fall Emmen» [2015]: Nationalrat stimmt DNA-Gesetzesänderung zu (05.05.2021, aufgerufen am 07.05.2025)
- Bundesgesetz über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten oder vermissten Personen (Stand vom 01.09.2023, aufgerufen am 07.05.2025)
- DNA des Täters im Vergewaltigungsfall von Emmen wird ausgewertet - SWI swissinfo.ch (03.08.2023, aufgerufen 07.05.2025)
- DNA | Forensic DNA Investigation || Radcliffe Institute (aufgerufen am 07.05.2025)



Revidiertes DNA-Profil-Gesetz: Ein Meilenstein für die Schweizer Strafverfolgung

Bern, 2.8.2023 - Seit dem 1. August 2023 steht den Strafverfolgungsbehörden in der Schweiz ein neues Instrument zur Verfügung: Die DNA-Phänotypisierung erweitert das Spektrum der forensischen Fahndungs- und Ermittlungsmöglichkeiten. Neu können aus DNA-Spuren von einem Tatort äusserliche Merkmale des Spurenlegers oder der Spurenlegerin herausgelesen werden. Für die Arbeit der Polizei, der Staatsanwaltschaften und der Gerichtsmedizin ein Meilenstein.

Mit der Inkraftsetzung des revidierten DNA-Profilgesetzes kann unter bestimmten Voraussetzungen neu die DNA-Phänotypisierung (vgl. Medienmitteilung des Bundesrats vom 16. Juni 2023) eingesetzt werden. Bislang wurde mit der DNA-Analyse einzig ein DNA-Profil erstellt und damit eine Aussage zum Geschlecht des Spurenlegers oder der Spurenlegerin erlangt. Nun können aus den codierenden DNA-Abschnitten einer Spur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit folgende äusserlich sichtbaren Merkmale herausgelesen werden: Augen-, Haar- und Hautfarbe, biogeografische Herkunft und das Alter einer Spurenlegerin oder eines Spurenlegers.

Phänotypisierung: Das Minderheitenproblem

- Ausgangslage:
 - Je genauer ein Merkmal bestimmt werden kann, desto nützlicher ist die Information für die Fahndung!
 - Je seltener ein Merkmal vorkommt, desto nützlicher ist die Information für die Fahndung!
 - z.B. Häufigkeiten von Blutgruppen: A+ 37%, 0+ 35%, AB– 1%
- Rechenbeispiel (Annahmen konservativ)
 - Ein Merkmal ist mit 90% Genauigkeit mittels DNA-Phänotypisierung bestimmbar
 - Das Merkmal kommt in der betrachteten Gruppe mit einer Häufigkeit von 5% vor

	Anzahl Personen	Merkmal positiv	Merkmal negativ
Gruppe	1'000	50	950
Spur		45 + 5 false negatives	845 + 95 false positives

Bestimmung von Verwandtschaften mittels DNA

- Ausdehnung der Suche auf «ähnliche» DNA-Information, um Verwandtschaften festzustellen
- Suche in zweckfremden Datenbanken
- Umgehung von Zeugnisverweigerungsrecht?

 tagesschau

[tagesschau24 live](#) 

[Startseite](#) [Wissen](#) [Forschung](#) [Wenn der Mörder ein Cousin dritten Grades ist](#)

4 Min

Ahnenforschung für Ermittlungen

Wenn der Mörder ein Cousin dritten Grades ist

Stand: 02.07.2025 15:15 Uhr

Nicht immer führen DNA-Spuren am Tatort zwangsläufig zum Täter. In den USA kann die Polizei daher auf Daten aus der Familienforschung zugreifen - häufig mit Erfolg. Das ist nun auch in den ersten EU-Ländern zulässig.

Von Renate Ell, BR

Immer mehr Familienforscherinnen und -forscher nutzen auch ihre DNA zur [Suche nach Verwandten und Vorfahren](#). Das macht sich seit einigen Jahren die Polizei in den USA zunutze: Sie hat viele lang zurückliegende Mordfälle mithilfe der Daten unbeteiligter Familienforschender aufgeklärt.

Jetzt ist diese [Forensische DNA-Genealogie](#) auch in der Europäischen Union angekommen: In Schweden und Dänemark sind am 1. Juli entsprechende Gesetze in Kraft getreten.

Verdeckte Ermittlung

Quelle: <https://www.tagblatt.ch/schweiz/die-identitaet-der-sozialdetektive-soll-geheim-bleiben-ld.1112081>



5. Abschnitt: Verdeckte Ermittlung

Art. 285a Begriff

Verdeckte Ermittlung liegt vor, wenn Angehörige der Polizei oder Personen, die vorübergehend für polizeiliche Aufgaben angestellt sind, unter Verwendung einer durch Urkunden abgesicherten falschen Identität (Legende) durch täuschendes Verhalten zu Personen Kontakte knüpfen mit dem Ziel, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und in ein kriminelles Umfeld einzudringen, um besonders schwere Straftaten aufzuklären.

Abwägungen

- Verhältnismässigkeit: Straftat begehen (Urkundenfälschung, Täuschung), um Straftat aufzuklären
- Erhärteter Verdacht, Vertrauensvorschuss
- Verwertbarkeit der Resultate?

Fallbeispiel I

- Tötungsdelikt
 - fehlendes Geständnis
 - unzureichende Beweislage
- Verdeckte Ermittlung
 - vorgetäuschte Freundschaft
 - vorgetäuschte Wahrsagung
- Wie hat BG entschieden?
- S. BG-Urteil

COLLONGE-BELLERIVE GE Aktualisiert 4. April 2015, 09:06

Mann (42) erschiesst Ehefrau

Ein 42-Jähriger soll in Collonge-Bellerive GE seine Ehefrau getötet haben. Der Verdächtige wurde festgenommen.



Polizeiautos am Tatort.

Eine Frau ist am Karfreitag im Kanton Genf in ihrem Zuhause erschossen worden. Der Tat verdächtigt wird der Ehemann, wie die Genfer Polizei am Samstag mitteilte. Er wurde festgenommen.

9. Mai 2022 von [David Meirich](#)

Im Urteil [6B_210/2021](#) vom 24. März 2022 entschied das Bundesgericht über einen Fall verdeckter Ermittlung, nachdem einem Beschuldigten vorgeworfen worden war, seine Ehefrau mit einer Schusswaffe getötet zu haben. Während der mehrere Jahre dauernden Strafuntersuchung stritt der Beschuldigte den Mord an seiner Frau stets ab. Im Laufe einer daraufhin eingesetzten verdeckten Ermittlung gestand der abergläubische Beschuldigte einem verdeckten Ermittler den Mord im Anschluss an eine Sitzung bei einer ebenfalls als verdeckte Ermittlerin eingesetzten Wahrsagerin, die massiv auf den Beschuldigten eingewirkt hatte. Im Raum stand jedoch die Frage der Verwertbarkeit dieses Geständnisses. Nachdem der Beschuldigte erstinstanzlich zu 14 Jahren Haft verurteilt worden war, sprach ihn das Obergericht vom Vorwurf des Mordes frei, wogegen die Oberstaatsanwaltschaft Beschwerde vor Bundesgericht führte.

Fallbeispiel II

– Blick - So flog der Kita-Pädo auf (aufgerufen 12.04.2024)

Die Spur führte ins Darknet

Einige der Bilder soll er über den anonymen Teil des Internets weiterverbreitet haben, das sogenannte Darknet. Über verdeckte Ermittlungen dort kam ihm die St. Galler Polizei schliesslich auf die Spur.

SonntagsBlick weiss: Polizisten verschaffen sich Zugang zu geschlossenen Pädophilen-Netzwerken, indem sie das Profil eines überführten Täters übernehmen. Haben sie sich einmal erfolgreich in eine solche Gruppe eingeschleust, kommunizieren sie mit den Teilnehmern. So gelangen sie an Informationen zur Identität weiterer Täter.

Nachdem für W. die Falle zugeschnappt hatte, mussten die Ermittler in mühsamer Kleinarbeit mehrere Hunderttausend Bilder sichten und filtern. Dabei stiessen sie auf seine selbst hergestellten Kinderpornos.

«Mit den betroffenen Eltern sind wir in Kontakt», sagt Beatrice Giger, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft St. Gallen. Derzeit laufen die Befragungen – «auch der Beschuldigte konnte noch nicht zu allen vorgeworfenen Tathandlungen befragt werden».

Knapp 100 Eltern der Kita Fiorino wurden am Donnerstagabend in einer kurzfristig einberufenen Versammlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit von den Verantwortlichen informiert.

Danke!

Hochschule Luzern
Informatik
Security & Privacy
Dr. Maurizio Tuccillo
Leiter Programm

T direkt +41 41 228 24 61
maurizio.tuccillo@hslu.ch